จ.๗

ครร.๓

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๑๑-๘๘๐๐ ต่อ ๒ , ๐๙-๕๑๖๗-๑๙๓๑
E-mail : saraban@pdpc.or.th

ศาลจังหวัดธัญบุรี
คดีอาญา/~~แพ่ง~~ ดำ/~~แดง~~ ที่ อ 1302/๒๕69
เอกสาร โจทก์/~~จำเลย/ผู้ร้อง~~ อ้าง
หมาย จ.7 (รวม..........แผ่น)
[illegible] ผู้พิพากษา
8 มิ.ย. 2569

ใบรับคำร้องเรียน

เลขที่รับคำร้องเรียน: 6703100
วัน/เดือน/ปี : 29 ตุลาคม 2567

ชื่อ – นามสกุล ผู้ร้องเรียน : นางสาวปรารถนา บุญเจิม
ช่องทางติดต่อผู้ร้องเรียน : โทรศัพท์: 098-009-6999

การดำเนินการ ☑ รับเรื่อง

☐ ไม่รับเรื่อง เนื่องจาก..

....

....

ลงชื่อ..
(....นางสาวปฏิญญา บ่มไล่....)
พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา
และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕

๕/๕๔

ศูนย์ดำรงธรรม ตามเรื่อง !

บันทึกคำร้อง
24 ต.ค. 2567 15:30

รับเรื่อง
28 ต.ค. 2567 09:31

ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
28 ต.ค. 2567 09:32

เลขที่ร้องเรียน
MOI2567100002403

ประเภทงานบริการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประเภทเรื่องร้องเรียนหลัก
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเภทเรื่องร้องเรียนย่อย
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่

ลักษณะเรื่อง
สำคัญ

PDPC-6700444

สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำร้องเรียน

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
รหัสอ้างอิง................../..................

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ร้องเรียนกรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาข้อร้องเรียน

๑. ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้าพเจ้า

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1102001135936

หมายเลขหนังสือเดินทาง

เอกสารประจำตัวอื่นซึ่งออกโดยราชการ (โปรดระบุหมายเลข)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 89/45 หมู่ที่ ถนน ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง คลองสี่ อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 098-009-6999 เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nooty.prattana@gmail.com

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย*

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1102001135936

หมายเลขหนังสือเดินทาง

เอกสารประจำตัวอื่นซึ่งออกโดยราชการ (โปรดระบุหมายเลข)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมู่ที่ ถนน ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

๒. ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน

โปรดระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่ถูกร้องเรียน

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล (ผู้ถูกร้องเรียน)ธนกร มหาวีระชัยกุล

(๑) ที่อยู่ 281/21 หมู่ที่ ถนน วิภาวดีรังสิต ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง ดอนเมือง อำเภอ/เขตดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 097-107-4777 เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล (ผู้ถูกร้องเรียน)ขวัญลดา รัตนเดชากรณ์

(๒) ที่อยู่ 23 หมู่ที่ ถนน ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง บ้านข่อย อำเภอ/เขตเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

๓. เรื่องร้องเรียน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ร้องเรียนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจาก

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าความจำเป็น

ไม่แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือแจ้งไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ความยินยอม วิจัย/สถิติ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี)

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ โดยไม่มีฐานทางกฎหมายตามมาตรา ๒๖

ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ไม่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

เกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีการแจ้งหรือรายงานตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ไม่ทำบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิเสธการขอเข้าถึงและตรวจสอบบันทึกรายการ

อื่นๆ (โปรดระบุข้างท้าย) ธนกร capture หน้า Facebook ที่ตั้งค่าส่วนเฉพาะเพื่อน ส่งต่อให้ขวัญลดานำมาฟ้องชู้ปรารถนา ตามเอกสารแนบการกล่าวอ้างในชั้นศาลคำให้การพยานโจทก์ คดีหมายเลขดำที่ ยชพ๒๕๔/๒๕๖๖

การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่ปฏิบัติตามคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับสำเนา หรือเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ปฏิเสธไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ

ไม่ปฏิบัติตามคำร้องคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีที่ใช้ฐานทางกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย แล้วแต่กรณี)

ไม่ปฏิบัติตามคำร้องคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)

ปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ปฏิเสธไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

อื่นๆ (โปรดระบุข้างท้าย) ปรารถนาติดต่อธนกรไปแล้วว่าให้หยุดดำเนินการ แต่ธนกรแจ้งว่าส่งข้อมูลไปแล้วและลบแชทไม่สามารถกู้คืนได้ โดยข้อมูลถึงขวัญลดาแล้ว

โปรดระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง พฤติกรรมการกระทำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไร ที่พอเข้าใจได้

๔. ลักษณะความเสียหาย

ประเภท เรื่องอื่นๆ

รายละเอียดความเดือดร้อนเสียหายหรือผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ปรารถนาถูกฟ้องชู้ตามคดีหมายเลขดำที่ ยชพ๒๕๔/๒๕๖๖ และไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเนื่องจากถูกคุกคาม

๕. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือถ้อยคำของ พยานบุคคลที่สนับสนุนเรื่องร้องเรียนที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาได้

เอกสารแนบไฟล์ ไม่มี

๖. วัตถุประสงค์ของผู้ร้องเรียน

คำขอที่ผู้ร้องเรียนต้องการให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการ

ให้งดเว้นหรือละเว้นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์หรือผู้ร้องเรียนถอนความยินยอม หรือกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดำเนินการจำกัดหรือยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ตามคำสั่งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

อื่นๆ (โปรดระบุข้างท้าย) เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

๗. การดำเนินการอื่น ๆ ก่อนการร้องเรียน

๗.๑ ก่อนการร้องเรียนนี้ ข้าพเจ้าได้ติดต่อและร้องเรียนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขและดำเนินการตามข้อร้องเรียนนี้แล้วหรือไม่

แจ้งหรือร้องเรียนแล้ว แต่ไม่ได้รับการดำเนินการตามที่เหมาะสม (โปรดแนบเอกสาร)
ไม่ได้ติดต่อ

รายละเอียดความเดือดร้อนหรือผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน โดนคุกคาม บุกรุกในยามวิกาล และนำข้อมูลที่ได้มาโดยมิชอบมาฟ้องชู้ ข้าพเจ้าขอให้หยุดแต่ทางผู้ละเมิดไม่หยุด.

เอกสารแนบไฟล์ ไม่มี

๗.๒ ก่อนการร้องเรียนนี้ ข้าพเจ้าเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นหรือไม่

ไม่เคย ยื่นคำร้องเรียนเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม หรือศาลชำนัญพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก่อนมายื่นคำร้องเรียนครั้งนี้

Prutt

เคย ยื่นคำร้องเรียนเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม หรือศาลชำนัญพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้ว ดังนี้

รายละเอียดความเดือดร้อนหรือผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน

เอกสารแนบไฟล์ ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ร้องเรียนเป็นความจริงทุกประการ และขอรับผิดชอบต่อข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำข้อความที่ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

(ลงชื่อ) .... ผู้ร้องเรียน
(...)

หมายเหตุ คำร้องเรียน ต้องมีความชัดเจน สามารถทำความเข้าใจได้ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่มีลักษณะเป็นการกรรโชก ข่มขู่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม

Pratt

Before V Day

โพสต์ที่คุณแค๊ปหน้าจอมา มันสามารถโยงไปถึงบุคคลที่โพสต์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ได้ ผิดมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าเจ้าของคนโพสต์ฟ้องเอาเรื่องโทษอาญา ปรับไม่เกิน 500,000 บาท, ติดคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

การที่ข้าฯโพสต์ใน สื่อสังคมออนไลน์เพราะ เขาเลือกให้ความยินยอมกับสื่อนั้นและตามการตั้งค่านั้น แต่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมในการนำไปเปิดเผยในช่องทางอื่นหรือส่งต่อโดยวิสาสะ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายโดนฟ้องชู้และกล่าวหาเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

Status Facebook ที่ตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนหรือเฉพาะบุคคล ข้อมูลจำพวกนี้ย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าของข้อมูลเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้รับเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะ หากเราแคปหน้าจอข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้วส่งต่อไปยังบุคคลอื่นซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการเผยแพร่ที่เจ้าของข้อมูลกำหนดไว้ ก็นับได้ว่าเป็นผู้ละเมิดข้อมูลของผู้อื่นแล้ว

ซึ่งโพสต์นี้ ปรารถนา โพสต์ในเฟสบุ๊คโดยตั้งค่าเป็น “ เฉพาะเพื่อน “ โดย ธนกรแคปและส่งต่อ ตามคำให้การในคำให้การคดีหมายเลขดำที่ ยชพ 254/2566 ตามเอกสารแนบ ว่านายแบงค์เป็นผู้ส่งภาพถ่ายซึ่งเป็นหน้าเฟสบุ๊คของจำเลยมาให้ข้าฯ แต่เนื่องจากข้าฯไม่ได้เป็นเพื่อนกับจำเลยในเฟซบุ๊ค จึงไม่สามารถเข้าไปดูเฟซบุ๊คของจำเลยได้

ซึ่งในคดีหมายเลขดำที่ ยชพ 254/2566

โจทก์ คือ นางสาวขวัญลดา รัตนเดชากรณ์

จำเลย คือ นางสาวปรารถนา บุญเจิม

นายแบงค์ คือ ธนกรมหาวีระชัยกุล